

1522981-75.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... que o local dos fatos é conhecido por tráfico de drogas. Uma semana antes, pelo local dos fatos, visualizaram um portão e o réu, em atitude suspeita, que fugiu ao vê-los. No dia dos fatos, fizeram caminho inverso, pelo córrego, depararam com o réu manuseando drogas e procederam à abordagem. O réu confessou o tráfico e com ele foi encontrado R\$ 385,00 e diversas drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522981-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522981-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAX APARECIDO LIMA DOS SANTOS COELHO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MAX APARECIDO LIMA DOS SANTOS COELHO, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 22h30min, na Avenida Ipe Roxo, altura do n.º 202, Vila Curuca, nesta cidade e Comarca, Max Aparecido Lima dos Santos Coelho, qualificado à fl. 10, fotografado às fls. 18/21, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos (massa líquida: 7,47 gramas) contendo cocaína, 242 (duzentos e quarenta e dois) invólucros plásticos (massa líquida: 342,6 gramas), com substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", e 09 (nove) frascos plásticos (massa líquida: 99 mililitros) com substância contendo cloreto de metileno/diclorometano, vulgarmente conhecida como "lança-perfume", substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 14 e laudo de constatação às fls. 28/31.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares realizam patrulhamento de rotina na comunidade denominada "Favela do Boi", quando avistaram Max Aparecido Lima dos Santos Coelho manuseando duas bolsas, em atitude que gerou suspeitas.

Realizada abordagem, localizaram, em seu poder, mais precisamente, nas bolsas, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, 242 (duzentos e quarenta e dois) de "maconha" e 09 (nove) de "lança-perfume", além de R\$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) no bolso da blusa, em espécie.

A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, além do dinheiro encontrado e demais circunstâncias, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 45/48).

Em 09/11/2022, foi recebida a denúncia (fls.78/79).

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.72/74).

Audiência. Réu citado em audiência. Defesa prévia apresentada. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.33/34), no auto de exibição e apreensão (fls.14), no laudo pericial de constatação (fls.28/31), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.72/74) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Eduardo Jose, em juízo, disse que o local dos fatos é conhecido por tráfico de drogas. Uma semana antes, pelo local dos fatos, visualizaram um portão e o réu, em atitude suspeita, que fugiu ao vê-los. No dia dos fatos, fizeram caminho inverso, pelo córrego, depararam com o réu manuseando drogas e procederam à abordagem. O réu confessou o tráfico e com ele foi encontrado R\$ 385,00 e diversas drogas (maconha, cocaína e lança-perfume). Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Ronaldo Amaral. Em juízo, disse que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, e, numa viela, avistaram um indivíduo manuseando uma bolsa com drogas. Em busca pessoal, encontraram dinheiro com ele, no bolso.

Acrescentou que ali é conhecido por venda de drogas. Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

O réu, Max Aparecido, no interrogatório, confessou que estava realizando tráfico de drogas (maconha, cocaína e lança-perfume) e que, também, estava com dinheiro.

Observo que o quadro probatório é inequívoco: os depoimentos dos policiais perfazem harmônicos com a confissão do réu, não havendo dúvidas acerca do tráfico de drogas perpetrado por ele.

De rigor, a condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como a respectiva certidão, observo a agravante da reincidência (1504193-18.2019.8.26.0228 - fls.36), no entanto, dou-a por integralmente compensada ante a confissão espontânea do réu.

Pena intermediária, ainda, no mínimo legal.

Incabível a aplicação do tráfico privilegiado, ante a reincidência, torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e, considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro a resposta a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MAX APARECIDO LIMA DOS SANTOS COELHO como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e a 500 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Determino a destruição das drogas apreendidas às fls. 14, bem como declaro o perdimento do numerário recolhido, também, às fls. 14. Providencie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.